

Nr. 117 Vorlage des Ministerialrats Killy an Staatssekretär Lammers. 5. Juli 1937

R 43 II/427b, Bl. 18–21

Beginn:

Beginn:

[Entwurf eines Führererlasses zu § 42 DBG – Meldung dienstlicher Vorgänge, die der NSDAP schaden könnten]

Geheim.

1. Vermerk:

Der Reichs- und Preußische Minister des Innern legt den Entwurf eines Erlasses zu § 42 des deutschen Beamtengesetzes vor¹. Er teilt hierzu mit, daß auch nach seiner Auffassung ein Erlaß über die Behandlung der nach § 42 Abs. 2 eingehenden Meldungen entbehrlich sei, da dies Angelegenheit innerer Anordnung des Führers sei². Er – der Reichsinnenminister – ist auch der Meinung, daß von einer Aufnahme der vom Chef der Sicherheitspolizei vorgeschlagenen Vorschrift³ in die Durchführungsvorschriften⁴ abgesehen werden solle.

Ich pflichte dieser Auffassung bei und habe auch gegen den vom Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei gebilligten Erlaßentwurf pflichtgemäß Bedenken vorzutragen. Der § 42 des neuen Beamtengesetzes ist so ziemlich die bis zum letzten Augenblick umstrittenste Bestimmung des neuen Gesetzes gewesen. Eine Einigung der Ressorts ist bis zuletzt nicht erfolgt. Die jetzt vorhandene Fassung ist auf besonderen Vortrag durch den Herrn Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei durch den Führer angeordnet worden⁵. Danach sind Vorgänge, die der NSDAP schaden könnten, von dem beobachtenden Beamten auf dem Dienstwege zu melden. Will der Beamte seine Beob-

¹ Zur Abfassung von § 42 (2) DBG s. im einzelnen Dok. Nrr. 4 Ziff. a, 21 P. 1. Am 25. 6. 1937 hatte der RIM dem StSRk folg. Entwurf für einen Ausführungserlaß Hitlers übermittelt:

– 1.

„Schriftliche Meldungen, die Beamte auf Grund des § 42 Abs. 2 Satz 2 des Deutschen Beamtengesetzes an mich richten, sind mit folgender Anschrift zu versehen: „An den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei oder Vertreter im Amt – eigenhändig –“

– 2.

Durch § 42 Abs. 2 dürfen sich keine Erschwerungen für die Tätigkeit der mit der Bekämpfung der Staatsfeinde betrauten Stellen des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei ergeben. – Ich ordne daher an, daß von der Vorschrift des § 42 Abs. 2 des Deutschen Beamtengesetzes alle Mitteilungen unberührt bleiben, die zur Unterstützung der mit der Bekämpfung der Staatsfeinde betrauten Stellen des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei an diese gegeben werden.“

R 43 II/427b, Bl. 15f.; s. auch MOMMSEN, *Beamtentum*, S. 221f.; MÜHL-BENNINGHAUS, *Beamtentum*, S. 174f.

² Hitler hatte am 9. 3. 1937 folgenden, ihm von Heß am 4. 2. vorgelegten unbetitelten Erlaß unterzeichnet: „Eingaben von Beamten auf Grund von § 42, Abs. 2, des Deutschen Beamtengesetzes sind dem Stellvertreter des Führers zur zuständigen Bearbeitung weiterzuleiten, sofern es sich um Wehrmachtsbeamte handelt, dem Reichskriegsminister.“ Der FüE war nur dem Chef der Kanzlei des Führers der NSDAP, dem StSRk und StSPrk bekanntgemacht worden: R 43 II/427b. Bl. 9–12. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11888.

³ Unmittelbar nach Verabschiedung des DBG hatte der Chef der Sipo Heydrich mit Geheimschreiben vom 28. 1. 1937 Lammers gebeten, bezügl. der Handhabung des § 42 „die künftige Arbeitspraxis zu besprechen“. In einer Unterredung am 23. 2. übergab Heydrich einen Erlaßentw., dessen Ziff. 2 lautete: „Von der Bestimmung des § 42 Abs. 2 bleiben unberührt Meldungen über staatsfeindliche Handlungen, die auch weiterhin an die mit der Bekämpfung der Staatsfeinde betrauten Stellen gegeben werden können.“ Am 23. 3. 1937 hatte Lammers den RIM wissen lassen, daß er gegen eine derartige Klausel keine Bedenken habe: „Ich werde auch meinerseits bei mir eingehende Meldungen über staatsfeindliche Handlungen an die Geheime Staatspolizei weiterleiten.“ R 43 II/427b, Bl. 2f., 7. Der RIM übernahm diese Bestimmung dann als Ziff. 2 seines o. Anm. 1 zitierten Erlaßentwurfs.

⁴ D. h. in die DVO zum DBG, die der RIM am 29. 6. 1937 erlassen hatte (RGBI. I S. 669).

⁵ S. Dok. Nr. 4 Anm. 13.

achtungen nicht auf dem Dienstwege Vorbringen, so darf er sie *nur* seiner obersten Reichsbehörde unmittelbar oder dem Führer und Reichskanzler melden.

Dieser auf den Führer zurückgehenden Bestimmung entspricht die in Ziffer 1 des Entwurfs vorgesehene Anordnung, daß solche Meldungen „an den Herrn Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei oder Vertreter im Amt – eigenhändig – zu richten seien. Die Ziffer 2 des Entwurfs bedeutet eine Durchbrechung des in § 42 Abs. 2 Satz 2 ausgesprochenen Grundsatzes, die die Gefahr in sich schließt, diese Bestimmung, noch ehe sie recht in Kraft getreten ist, praktisch außer Kurs zu setzen. Auch Herr Ministerialdirektor Schütze gab mir bei einer persönlichen fernmündlichen Besprechung⁶ zu, daß auch nach seiner Auffassung die Ziffer 2 des Entwurfs eine Durchlöcherung des im Gesetz aufgestellten Grundsatzes darstellt. Vor allem aber ist auch m. E. die Ziffer 2 des Entwurfes unklar. Ich vermag mir nicht recht vorzustellen, welche Folgerungen ein Beamter aus diesem Erlaß praktisch etwa ziehen sollte. Es ist darin gesagt, daß von der Vorschrift des § 42 Abs. 2 unberührt bleiben alle Mitteilungen, „die zur Unterstützung der mit der Bekämpfung der Staatsfeinde betrauten Stellen des Reichsführers SS und Chefs der deutschen Polizei an diese gegeben werden“. Danach muß also der Beamte in der Lage sein, zwischen Tatbeständen zu unterscheiden⁷, die *nur* der NSDAP schaden könnten (diese hätte er ggf. an den Führer unmittelbar zu melden), und ferner solchen Tatbeständen, „die zur Unterstützung der mit der Bekämpfung der Staatsfeinde betrauten Stellen des Reichsführers SS und Chefs der deutschen Polizei an diese gegeben werden“ (diese wären an diese zu geben). Es will mir mehr als fraglich erscheinen, ob ein Beamter mit einer solchen Anweisung etwas anzufangen vermag. Ich glaube es nicht. Zumal deshalb nicht, da den meisten Beamten wohl die inneren Vorgänge, auf die dieser Teil des Erlasses Bezug haben soll, nicht bekannt sind und auch wohl nicht bekannt sein sollen. Meines Erachtens wird daher die wesentlichste Folge einer Veröffentlichung des Entwurfes die sein, daß die auf Anordnung des Führers getroffene eindeutige und klare Vorschrift des § 42 Abs. 2 völlig verunklart und entwertet wird. Ich vermag im Augenblick nicht zu übersehen, welche Bedenken dagegen bestehen sollten, daß gerade auch die dienstlichen Vorgänge staatsfeindlichen Inhalts zunächst dem Führer zu melden sind wie alle anderen, wobei es konsequent erscheint, daß die wichtigeren – also die Angelegenheiten staatsfeindlichen Inhalts – dem Führer erst recht zu melden sind, wenn die Meldungen minderer Bedeutung ihm auch vorzulegen sind. Schließlich wird noch daran zu denken sein, daß eine Unterscheidung verschiedener Tatbestände schon deswegen kaum möglich sein wird, weil zum mindesten in sehr vielen Fällen mit Rücksicht auf den Grundsatz der Einheit von Partei und Staat Vorgänge, die die NSDAP ernsthaft gefährden, auch stets staatsfeindlich sein dürften. Geht man aber von dieser Auffassung aus, so bedeutet der Erlaß in der praktischen Konsequenz die Aufhebung des § 42 Abs. 2 Satz 2.

Ich möchte daher der Meinung sein, daß es sich empfiehlt, nochmals zu erwägen, ob es nicht schlechthin bei der vom Führer selbst getroffenen klaren Bestimmung des § 42 Abs. 2 bewenden soll. Damit wäre m. E. gerade sichergestellt, daß die Vorgänge staatsfeindlichen Inhalts auch mit Bestimmtheit dem Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei unverzüglich übermittelt würden.

2. Hiermit dem Herrn Staatssekretär gehorsamst vorgelegt⁸.

K[ill]y 5./7.

⁶ Ohne Aktennachweis. MD Erwin Schütze leitete die Beamtenabt. im RIM.

⁷ Dieses Wort von Lammers unterstrichen und hs. Marginalie: „Nein!“

⁸ MD Wienstein vermerkte am 7. 7. auf der Vorlage: „Ich schließe mich dieser Stellung an. Ministerialrat Best bat im Auftrage des Gruppenführers Heydrich, mit diesem Fühlung zu nehmen, wenn der Erlaß hier Bedenken begegnen sollte.“ Lammers jedoch trug den Entwurf, ohne dieser Bitte nachzukommen, am 20. 7. 1937 gleich Hitler vor: Dok. Nr. 122.

Zitierhinweis

Nr. 117 Vorlage des Ministerialrats Killy an Staatssekretär Lammers. 5. Juli 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d117>